关于福永街道怀德社区怀德国际大厦A栋负一楼“8·26”跌落重伤事故的调查报告

发布时间：2022-11-09　　稿件来源：宝安区应急管理局

2022年8月26日，福永街道怀德社区怀德国际大厦A栋负一楼发生一起跌落事故，造成1名工人受伤。获悉事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则》（深宝府办〔2022〕6号）的要求，福永街道成立了由街道办事处主任张鹏任组长，街道应急办牵头，各有关部门工作人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下。

一、事故单位及事故工程概况

（一）事故发生单位概况

深圳市买吉住家居设计有限公司（以下称买吉住公司），统一社会信用代码：91440300080139845T。住所位于深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11

号同方信息港C座401，法定代表人为胡金喜，成立于2013年10月11日。该公司具备建筑业企业资质证书，资质等级为：建筑装修装饰工程专业承包一级，主要经营家居设计家居装修。

（二）事故相关单位概况

深圳市怀德城物业管理有限公司怀德国际广场物业服务中心（以下称怀德物业中心），统一社会信用代码：91440300MA5G5NBY9Q。住所位于深圳市宝安区福永街道怀德社区翠岗西路1号101，类型为有限责任公司分公司，负责人为文鉴雄，成立于2020年4月27日，主要经营物业管理。

（三）事故工程概况

买吉住公司与怀德物业中心签订《临时维修协议》，由怀德物业中心出具派工单，买吉住公司按照派工单上内容对需要维修作业的地方进行维修作业。8月24日，怀德物业中心通知买吉住公司方志刚领取派工单，方志刚安排班组组长高杰到怀德物业中心领取派工单，派工单内容为：怀德国际广场负一层2个安全指示牌不亮，1个应急灯脱落。8月26日下午，高杰安排汪科继对派工单上的内容进行维修作业。

二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故经过

2022年8月26日下午5时许，工人汪科继在怀德国际大厦A栋负一楼进行维修作业时，从铝制人字梯上跌落至地面受伤。

经查：

1.现场测得涉事人字形铝梯打开后离地面的高度约为1.85米，铝梯的四个梯角均无防滑垫，不符合《便携式金属梯安全要求》(GB 12142-2007)第6.9条“梯脚应采用防滑材料制造。防滑表面垂直投影面积不应小于梯框下端截面的投影面积。当采用紧固件固定前部梯脚时，应至少采用两个紧固件，固定后部梯脚应至少采用一个紧固件”的规定。

2.工人汪科继安全意识淡薄，作业时未正确佩戴安全帽（未系紧），也未采取相应登高作业防滑和防坠落措施。

3.根据深圳市买吉住家居设计有限公司2019年12月2日印发的MJZ〔2019〕014-1号《任命书》，任命方志刚（公司股东，持股3%）为工程事业部总经理，负责公司全国各区域工程项目的管理工作。

4.根据深圳市怀德城物业管理有限公司怀德国际广场物业服务中心2022年5月1日印发的怀物人字【2022】03号《关于黄东伟的职务聘任通知》，黄东伟为怀德国际物业服务中心项目经理，全面负责深圳市怀德城物业管理有限公司怀德国际广场物业服务中心安全生产及经营管理，主持开展项目日常工作。

5.买吉住公司负责人方志刚履行安全生产管理职责不到位，未组织制定涉案维修项目的安全操作规程，未组织实施工人的安全生产教育和培训，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除施工现场工人未正确使用劳动防护用品、未采取相应防滑和防坠落措施的生产安全事故隐患。

6.怀德物业中心（直接负责人黄东伟）发包维修项目后，对买吉住公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未组织实施对买吉住公司施工现场的安全检查，未及时发现工人未正确使用劳动防护用品、未采取相应防滑和防坠落措施的生产安全事故隐患并督促整改。

7.事故发生于8月26日17时许，现场人员拨打120急救电话后伤者于17：20被送至福永人民医院救治（1小时内）。医院接收伤者后，通过街道联动机制将本起事故信息反馈至街道值班室，随后值班室通知街道应急办。根据《国家安全监管总局办公厅关于瞒报事故调查处理工作有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2017〕213号）中关于“如果所在地区110、120电话平台与安全生产监督管理部门建立联动机制的，通过110电话向公安机关报告或通过120电话将伤者送往医院救治，可以视同向安全生产监督管理部门报告”的规定，涉案相关负责人主动将伤者送医的情形，可视为符合前述规定，不属于瞒报、迟报或漏报事故。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人立即拨打120急救电话，随后将伤者汪科继送往福永人民医院救治。当天22时许，汪科继转院至南方医科大学深圳医院进行治疗。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

本起事故造成1人受伤，伤者汪科继，男，湖南人。经医院诊断：1、呼吸心跳骤停（心肺复苏术后）；2、缺氧缺血性脑病；3、重型闭合性颅脑损伤；4、脑疝；5、枕骨骨折；6、脑挫裂伤；7、肺挫裂伤；8、支气管扩张伴感染；9、胸椎横突骨折（10-11）；10、腰椎横突骨折（腰1-3）；11、肋骨骨折。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）的相关规定，本次事故按照伤者伤情（脑干损伤极重型）核定损失2000个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成的经济损失情况

本起事故造成直接经济损失人民币104654.83元，主要是截至目前伤者汪科继的医疗费用。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

工人汪科继安全意识淡薄，在登高作业时未正确使用劳动防护用品，也未采取相应防滑和防坠落措施，导致跌落至地面受伤。

（二）造成事故的间接原因

1.买吉住公司负责人方志刚履行安全生产管理职责不到位，未组织制定涉案维修项目的安全操作规程，未组织实施工人的安全生产教育和培训，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除施工现场工人未正确使用劳动防护用品、未采取相应防滑和防坠落措施的生产安全事故隐患。

2.怀德物业中心发包维修项目后，对买吉住公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未组织实施对买吉住公司施工现场的安全检查，未及时发现工人未正确使用劳动防护用品、未采取相应防滑和防坠落措施的生产安全事故隐患并督促整改。

（三）事故性质

调查组认为，福永街道怀德社区怀德国际大厦A栋负一楼“8·26”跌落重伤事故是一起因维修项目负责人履行安全生产管理职责不到位，工人冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对事故责任者的处理建议

（一）买吉住公司负责人方志刚履行安全生产管理职责不到位，未组织制定涉案维修项目的安全操作规程，未组织实施工人的安全生产教育和培训，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除施工现场工人未正确使用劳动防护用品、未采取相应防滑和防坠落措施的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项的规定，对本起事故发生负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）怀德物业中心发包维修项目后，对买吉住公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未组织实施对买吉住公司施工现场的安全检查，未及时发现工人未正确使用劳动防护用品、未采取相应防滑和防坠落措施的生产安全事故隐患并督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）工人汪科继安全意识淡薄，在登高作业时未正确使用劳动防护用品，也未采取相应防滑和防坠落措施，导致跌落至地面受伤，对事故发生负直接责任。鉴于其仅造成自身伤害，未造成其他人身伤害和财产损失，危害后果较为轻微，建议不予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）买吉住公司负责人要组织制定并落实安全教育和培训计划，加大对施工现场的管理力度，及时发现并消除施工现场的生产安全事故隐患，防止工人违章冒险作业，杜绝安全事故再次发生。

（二）怀德物业中心负责人应加强安全生产管理，在出租生产经营场所或发包生产经营项目后，要对承租单位、承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，要及时督促整改。

（三）街道各安全监管部门要以此为鉴，加强安全生产宣传教育及安全监管力度，防范此类事故的再次发生。

关于我们 · 版权保护 · 网站地图 · 执法监督

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关
政府网站找错
适老化无障碍服务